

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

----- 00*00 -----

HỢP ĐỒNG

(Số: 184 /2021/HĐ/EC-INNOTEL)

HẠNG MỤC : CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ HỆ THỐNG MẠNG DỮ LIỆU VÀ PHỤ KIỆN (NETWORKING AND ACCESSORY)
DỰ ÁN : TỔ HỢP KHÁCH SẠN, CĂN HỘ DỊCH VỤ MARRIOTT VÀ NHÀ Ở ĐỂ BÁN
ĐỊA ĐIỂM : 58 BẠCH ĐẰNG, P. HẢI CHÂU I, QUẬN HẢI CHÂU, TP ĐÀ NẴNG

GIỮA

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

VÀ

CÔNG TY TNHH VIÊN THÔNG SÁNG TẠO THUẬN PHONG

Tháng 05/2021

PHẦN 1

CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2015 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017;
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 18/6/2014;
- Luật Thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005;
- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 21/11/2007;
- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 của Chính Phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015.
- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình và bảo trì công trình xây dựng;
- Theo thỏa thuận của Các Bên.

PHẦN 2

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG

Hôm nay, ngày 20 tháng 05 năm 2021, chúng tôi gồm các Bên dưới đây:

1. Bên giao thầu (viết tắt là Bên A):

Tên giao dịch : **CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**
Đại diện : **Ông Bùi Hoàng Tuấn**
Chức vụ : Chủ tịch HĐQT
Địa chỉ : Số 47 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại : 024 35587979
Tài khoản số : 0571100096002 tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội
13821190606018 tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
12310000587979 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quang Trung
1010797979 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) - Chi nhánh Ba Đình
Mã số thuế : 0100520683

(Sau đây gọi tắt là "**Bên A**")

2. Bên nhận thầu (viết tắt là Bên B):

Tên giao dịch : **CÔNG TY TNHH VIÊN THÔNG SÁNG TẠO THUẬN PHONG**
Đại diện : **Ông Huỳnh Thanh Hải**
Chức vụ : Giám đốc
Địa chỉ : Số 10 đường 3/2, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028.3862.1119 Fax: 028 3863 0366
Tài khoản số : 1705 8209 tại Ngân hàng Á Châu - Hội sở TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế : 0304195505

(Sau đây gọi tắt là "**Bên B**")

Bên A và Bên B được gọi riêng là **Bên** và gọi chung là **các Bên**.

Sau khi thỏa thuận, hai Bên thống nhất ký kết hợp đồng với những điều khoản sau:

ĐIỀU 1. PHẠM VI CÔNG VIỆC

- 1.1 Bên A đồng ý giao và Bên B đồng ý nhận thực hiện cung cấp thiết bị, lắp đặt, thử nghiệm, vận hành thử và nghiệm thu để đưa vào sử dụng hạng mục Thiết bị hệ thống mạng dữ liệu và phụ kiện (Networking and Accessory) tại công trình dự án của Bên A, công việc chi tiết theo phụ lục và bản vẽ thiết kế được duyệt kèm theo hợp đồng; và các công việc khác được quy định tại hợp đồng này.
- 1.2 Bất cứ công việc nào khác xét thấy cần thiết để hoàn thành công việc theo đúng bản vẽ thiết kế, quy cách kỹ thuật và các điều kiện của hợp đồng thì Bên B phải thực hiện và chi phí cho công việc đó được coi đã tính trong giá trị hợp đồng.

ĐIỀU 2. THÀNH PHẦN HỢP ĐỒNG

Các tài liệu trong hồ sơ hợp đồng và giá trị pháp lý của các tài liệu này được xếp theo thứ tự ưu tiên như sau:

- 2.1 Các tài liệu và các phụ lục bổ sung được các Bên ký kết trong quá trình thực hiện hợp đồng. Trường hợp cùng một nội dung được quy định trong nhiều phụ lục thì áp dụng phụ lục được ký kết sau.
- 2.2 Văn bản hợp đồng này.
- 2.3 Hồ sơ/tài liệu kỹ thuật, catalogue vật tư/thiết bị (nếu có)
- 2.4 Các tài liệu khác có liên quan.

ĐIỀU 3. HÌNH THỨC VÀ GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

- 3.1 **Hình thức hợp đồng:** Hợp đồng trọn gói.
- 3.2 **Giá trị hợp đồng: 27.355.911.968 đồng** (Đã bao gồm thuế VAT)

(Bằng chữ: Hai mươi bảy tỷ, ba trăm năm mươi lăm triệu, chín trăm mười một nghìn, chín trăm sáu mươi tám đồng./.).

Chi tiết công việc, đơn giá và giá trị hợp đồng theo bản vẽ thiết kế được duyệt và phụ lục 01 kèm theo hợp đồng này.

Đơn giá của hợp đồng là cố định trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng, đơn giá sẽ không thay đổi theo bất kỳ sự trượt giá nào về vật tư, thiết bị hay nhân công, tỷ giá hay sự thay đổi về chính sách thuế của nhà nước. Đơn giá đã bao gồm vật tư/thiết bị chính, vật tư phụ; thuế nhập khẩu, thủ tục hải quan; bảo hiểm; lưu kho, bảo quản trước và sau khi hàng về công trình; vận chuyển, dỡ hàng/hạ hàng đến vị trí lắp đặt; thử nghiệm, kiểm định; dự phòng phí; chi phí nhân công, chi phí máy thi công; huấn luyện sử dụng tại hiện trường; bảo hành, bảo trì; chi phí trực tiếp và gián tiếp khác như đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, bảo hiểm, vận thăng, cầu tháp, công trình tạm ... và các chi phí khác có liên quan vào bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn có hiệu lực của hợp đồng.

ĐIỀU 4. BẢO LÃNH VÀ TẠM ỨNG, THANH TOÁN

4.1 Bảo lãnh thực hiện hợp đồng:

- a. Trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày ký hợp đồng, Bên B phải cấp bản gốc thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng của một tổ chức tín dụng có uy tín cho Bên

A để bảo đảm nghĩa vụ của Bên B trong thời gian thực hiện hợp đồng. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng theo mẫu của Bên A.

- b. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng có giá trị là **1.710.000.000 đồng** (Một tỷ bảy trăm mười triệu đồng chẵn) và có hiệu lực đến ngày 27/11/2021 hoặc cho tới khi Bên B chuyển sang nghĩa vụ bảo hành theo quy định hợp đồng. Bên B có trách nhiệm gia hạn hiệu lực của thư bảo lãnh nếu trước ngày hết hạn 07 (bảy) ngày mà vẫn chưa chuyển sang nghĩa vụ bảo hành. Chi phí liên quan đến việc phát hành và gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng do Bên B thanh toán.
- c. Bên A được quyền yêu cầu ngân hàng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh nếu Bên B vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo hợp đồng. Việc Bên A yêu cầu ngân hàng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đối với bất kỳ hành vi nào của Bên B theo quy định này sẽ không làm giảm trừ hay chấm dứt các nghĩa vụ còn lại của Bên B đối với Bên A, cũng như không ảnh hưởng tới việc Bên A áp dụng các chế tài, quy định khác của hợp đồng đối với Bên B.

4.2 Bảo lãnh hoàn trả tiền tạm ứng: Không áp dụng

4.3 Phương thức tạm ứng, thanh toán:

- a. Thanh toán bằng chuyển khoản thông qua tài khoản của các Bên tại ngân hàng.
- b. Đồng tiền thanh toán: đồng Việt Nam.
- c. **Tạm ứng: Không áp dụng**
- d. **Thanh toán:**

Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày Bên A nhận được thông báo giao hàng mỗi đợt của Bên B, Bên A sẽ cung cấp cho Bên B Cam kết nhận hàng với thời gian nhận hàng được xác định theo thực tế tại công trường. Đồng thời, Bên A sẽ phát hành bảo lãnh thanh toán cho Bên B có giá trị 100% giá trị hàng hóa mỗi đợt (sau thuế). Bảo lãnh thanh toán có hiệu lực trong vòng 40 ngày kể từ ngày phát hành. Bảo lãnh thanh toán theo mẫu của Bên A kèm theo hợp đồng.

Bên A sẽ thanh toán cho Bên B đến 100% (một trăm phần trăm) giá trị hàng hóa (sau thuế) của mỗi đợt giao hàng (Đã bao gồm các khoản tiền sau: tiền đã thanh toán, tiền phạt vi phạm hợp đồng và các khoản tiền khác mà Bên B phải thanh toán hoặc hoàn trả theo quy định của hợp đồng này nếu có) trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày hàng hóa mỗi đợt được chuyển về đến chân công trình, được nghiệm thu và Bên A nhận được hồ sơ thanh toán hợp lệ của Bên B.

Hồ sơ thanh toán bao gồm (08 bộ):

- Công văn đề nghị thanh toán (08 bản gốc);
 - Bảng tính giá trị đề nghị thanh toán (08 bản gốc);
 - Hóa đơn giá trị gia tăng tương ứng (01 bản gốc + 07 bản sao);
 - Biên bản nghiệm thu vật tư, thiết bị đầu vào (08 bản gốc);
 - Chứng thư bảo hành của hãng sản xuất cho các thiết bị của hãng HPE (01 bản gốc + 07 bản sao);
 - Hồ sơ chất lượng hàng hóa:
- Đối với hàng hóa sản xuất trong nước:*
- Chứng nhận xuất xưởng của nhà sản xuất (01 bản gốc + 07 bản sao);

- Chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất (01 bản gốc + 07 bản sao);
- Đối với hàng hóa nhập khẩu:*
- Vận đơn/Bill of Lading (08 bản sao đóng dấu của đơn vị nhập khẩu);
- Tờ khai hải quan sao y che giá (08 bản sao đóng dấu của đơn vị nhập khẩu);
- Phiếu chứng nhận nguồn gốc xuất xứ (C/O) vật tư, thiết bị được cấp bởi phòng thương mại của nước sản xuất (01 sao y công chứng + 07 bản sao. Bên B có trách nhiệm cung cấp bản gốc để đối chiếu trong trường hợp Bên A yêu cầu);
- Phiếu chứng nhận chất lượng (CQ) của nhà máy sản xuất do văn phòng hãng HPE đại diện tại Việt Nam cấp (01 bản gốc + 07 bản sao);
- Packing list (08 bản sao đóng dấu của đơn vị nhập khẩu).

e. Quyết toán:

Trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày Biên bản nghiệm thu, bàn giao hạng mục đưa vào sử dụng được các Bên xác nhận, Bên B phải trình hồ sơ quyết toán hợp đồng cho Bên A với các tài liệu được trình bày chi tiết theo mẫu của Bên A.

Trong vòng 21 (hai mươi mốt) ngày làm việc kể từ ngày Bên B hoàn thành việc lắp đặt, đấu nối, chạy thử, hạng mục được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và hồ sơ quyết toán được Bên A phê duyệt, Bên A sẽ thanh toán cho Bên B đến 100% (một trăm phần trăm) giá trị quyết toán (Đã bao gồm các khoản tiền sau: tiền đã thanh toán, tiền phạt vi phạm hợp đồng và các khoản tiền khác mà Bên B phải thanh toán hoặc hoàn trả theo quy định của hợp đồng này nếu có).

Hồ sơ quyết toán bao gồm 08 bộ:

- Công văn đề nghị quyết toán (08 bản gốc);
- Bảng tính giá trị đề nghị quyết toán (08 bản gốc);
- Biên bản nghiệm thu, bàn giao hạng mục đưa vào sử dụng (08 bản gốc);
- Hóa đơn giá trị gia tăng hợp lệ (01 bản gốc + 07 bản sao);
- Cam kết bảo hành của Bên B (01 bản gốc + 07 bản sao);
- Cam kết giữ nguyên đơn giá trong vòng 9 năm cho phần Wireless Controller (Chỉ áp dụng cho các model, mã hàng trong hợp đồng này) của hãng sản xuất kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (01 bản gốc + 07 bản sao);
- Hồ sơ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng và danh mục bảo trì thiết bị định kỳ nếu có (01 bản gốc + 07 bản sao);
- Biên bản thanh lý hợp đồng (05 bản gốc);
- Các tài liệu khác có liên quan theo quy định Pháp luật hiện hành (nếu có).

ĐIỀU 5. YÊU CẦU KỸ THUẬT, THỜI HẠN HOÀN THÀNH VÀ ĐỊA ĐIỂM THI CÔNG, LẮP ĐẶT

5.1 Yêu cầu kỹ thuật:

- a. Tất cả vật tư, thiết bị do Bên B cung cấp phải mới 100%; sản xuất năm 2021 trở về sau; đảm bảo về số lượng, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất và

sự đồng bộ hàng hóa; có đầy đủ hồ sơ chất lượng vật tư, thiết bị kèm theo đúng với các tiêu chí được thỏa thuận, mô tả tại hợp đồng; đúng hàng mẫu được Bên A phê duyệt nếu có hàng mẫu; và tất cả các vật tư, thiết bị được cung cấp, lắp đặt theo hợp đồng này phải được Bên A nghiệm thu đầu vào trước khi lắp đặt. Bao bì và đóng gói vật tư, thiết bị theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- b. Bên B phải đệ trình các catalogue cần thiết (nếu có) và các đặc tính thông số kỹ thuật của thiết bị để Bên A duyệt trước khi đặt hàng và làm cơ sở cho việc nghiệm thu giữa các Bên.
- c. Nghiệm thu: Hạng mục chỉ được nghiệm thu và bàn giao cho Bên A khi đã lắp đặt hoàn chỉnh theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, đúng quy định của hợp đồng, đúng yêu cầu của Bên A và đáp ứng đầy đủ các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam.

5.2 Thời hạn hoàn thành:

- Thời hạn giao hàng đợt 1 (chi tiết theo Phụ lục 01.1 và Phụ lục 01.2):
 - + Rack và phụ kiện: 35 ngày kể từ ngày ký hợp đồng;
 - + PDU, APC: 63 ngày kể từ ngày ký hợp đồng;
 - + Thiết bị HPE: 91 ngày kể từ ngày ký hợp đồng;
- Thời hạn giao hàng đợt 2 (chi tiết theo Phụ lục 01.1 và Phụ lục 01.2):
 - + Thiết bị HPE: 91 ngày kể từ ngày ký hợp đồng và Bên A thông báo triển khai đợt 2;
- Thời gian lắp đặt, cấu hình, kiểm tra, chạy thử, hoàn thiện và bàn giao hệ thống (T&C): Theo yêu cầu của Bên A. Bên A sẽ thông báo cho Bên B trước 04 (bốn) ngày để Bên B thực hiện.

5.3 Địa điểm thi công, lắp đặt: Theo yêu cầu của Bên A tại dự án Tổ hợp khách sạn, căn hộ dịch vụ Marriott và nhà ở để bán số 58 đường Bạch Đằng, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

ĐIỀU 6. PHÁT SINH VÀ THAY ĐỔI PHẠM VI CÔNG VIỆC

- 6.1 Những thay đổi, bổ sung nào ngoài thiết kế được duyệt và/hoặc chủng loại vật tư, thiết bị thay đổi khác với hồ sơ hợp đồng thì tính phát sinh. Đối với những công việc phát sinh có đơn giá trong hợp đồng thì áp dụng theo đơn giá hợp đồng đã ký, đối với các công việc phát sinh chưa có đơn giá trong hợp đồng thì đơn giá mới này được xác định căn cứ trên cơ cấu tính đơn giá của hợp đồng và được hai Bên thống nhất trước khi thực hiện bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng. Phần khối lượng công việc thay đổi, bổ sung này chỉ được thanh toán khi đã được ký kết Phụ lục hợp đồng - Phụ lục hợp đồng là một phần không tách rời của hợp đồng này.
- 6.2 Các công việc phát sinh (nếu có) do yêu cầu của Bên B mà không được Bên A chấp thuận hoặc do lỗi của Bên B sẽ do Bên B chịu.

ĐIỀU 7. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

7.1 Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

- a. Kiểm tra và xác nhận bản vẽ thi công; biện pháp thi công; bản tiến độ thi công chi tiết; biện pháp an toàn, vệ sinh môi trường do Bên B cung cấp;
- b. Bàn giao mặt bằng cho Bên B được hiểu là Bên A bàn giao cho Bên B 100% mặt bằng đủ điều kiện thi công mỗi đợt (đã có hệ thống cáp đồng, cáp quang ở các khu vực thi công);
- c. Cung cấp điểm đầu nối điện, nước cho Bên B để Bên B thực hiện kéo rải phục vụ thi công, lắp đặt tại công trường. Chi phí kéo rải, điện, nước phục vụ lắp đặt Bên B chịu;
- d. Cung cấp kho bãi lưu giữ thiết bị, vật tư khi Bên B giao hàng đến công trình. Cử người kiểm tra, giám sát các loại vật tư/thiết bị nhập về công trình, các công tác lắp đặt và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh (nếu có), có trách nhiệm nghiệm thu hạng mục công việc đã hoàn thành, đủ điều kiện nghiệm thu theo yêu cầu nghiệm thu của Bên B;
- e. Có quyền từ chối nghiệm thu vật tư/thiết bị không đảm bảo chất lượng, chủng loại, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của hợp đồng và yêu cầu khắc phục mà không phải chịu bất kỳ chi phí nào. Tùy theo mức độ vi phạm của Bên B về chất lượng vật tư/thiết bị, trường hợp Bên A không yêu cầu Bên B khắc phục theo quy định tại Điều 8.2 hợp đồng thì Bên A có quyền yêu cầu Bên B giảm giá theo yêu cầu của Bên A, và trường hợp này Bên A vẫn tuân thủ áp dụng các chế tài, quy định về vi phạm chất lượng của hợp đồng đối với Bên B;
- f. Có trách nhiệm thanh toán cho Bên B theo đúng quy định hợp đồng;
- g. Nếu Bên B chậm tiến độ so với quy định hợp đồng, việc Bên A chấp thuận gia hạn thời gian hoàn thành công việc cho Bên B để đảm bảo tính hợp lệ với tổng tiến độ của công trình thì Bên B vẫn phải chịu các chế tài theo quy định hợp đồng;
- h. Việc gia hạn thời gian hoàn thành công việc vì bất kỳ nguyên nhân nào cũng không làm thay đổi giá trị của hợp đồng;
- i. Trong quá trình thực hiện công việc, tùy theo tiến độ và chất lượng công việc mà Bên B thực hiện, Bên A có quyền đưa nhà thầu khác vào thay thế hoặc bổ sung để thực hiện các công việc tiếp theo khi Bên B không đảm bảo chất lượng và/hoặc bị chậm tiến độ. Bên B phải chịu trách nhiệm và chịu mọi chi phí phát sinh do việc thay thế hoặc bổ sung này. Trong trường hợp này, Bên A sẽ thông báo cho Bên B trong vòng 05 (năm) ngày trước khi thực hiện và Bên B phải tuân thủ theo quyết định đó của Bên A mà không được đưa ra bất kỳ lý do gì để trì hoãn hoặc gây chậm trễ thực hiện;
- j. Bên B không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc theo quy định hợp đồng và bản vẽ thiết kế được duyệt, Bên A có quyền khấu trừ giá trị phần công việc không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ vào tổng giá trị của hợp đồng;
- k. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng này và quy định Pháp luật.

7.2 Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

- a. Lập bản vẽ thi công; biện pháp thi công; bản tiến độ thi công chi tiết để Bên A phê duyệt trước khi thực hiện công việc. Bên B chỉ thực hiện công việc khi bên A giao 100% mặt bằng đủ điều kiện thi công mỗi đợt (bao gồm hệ thống cáp đồng, cáp quang ở khu vực thi công và khu vực Data center ...).
- b. Bên B phải lập các biện pháp an toàn cho người và công trình trên công trường xây dựng, kể cả các công trình phụ cận, cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động.
- c. Bên B phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh công trường. Trường hợp Bên A nhận thấy các biện pháp phòng ngừa của Bên B vẫn chưa đảm bảo, khi đó Bên A sẽ yêu cầu và Bên B phải tuân thủ theo biện pháp chỉ đạo của Bên A.
- d. Bên B phải thực hiện mua và duy trì bảo hiểm đối với nhân lực của Bên B thi công tại công trường, bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với Bên thứ ba và các loại bảo hiểm khác theo quy định Pháp luật hiện hành. Chi phí mua bảo hiểm sẽ do Bên B tự chi trả.
- e. Không được chuyển giao toàn bộ hoặc một phần quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng của Bên B cho Bên thứ ba, trừ trường hợp được Bên A đồng ý bằng văn bản.
- f. Bên B tuân thủ mọi nội quy, quy định tại công trường do Ban QLDA, Bên A, Chủ đầu tư ban hành và quy định Pháp luật hiện hành. Chịu mọi trách nhiệm trước Bên A, Chủ đầu tư và Pháp luật nếu để xảy ra nguy cơ và/hoặc sự cố về an ninh, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, ... tại công trường. Bên A sẽ áp dụng mức phạt đối với bất kỳ sai phạm nào của Bên B căn cứ theo quy định tại công trường và quy định hợp đồng.
- g. Bên B phải có trách nhiệm hợp tác trong công việc đối với nhân lực của Bên A, các nhà thầu khác do Bên A thuê hoặc Bên thứ ba do Bên A yêu cầu (nếu có).
- h. Cung cấp mẫu, hồ sơ/tài liệu kỹ thuật, catalogue của vật tư/thiết bị và các tài liệu khác có liên quan đến vật tư/thiết bị trước khi thi công, lắp đặt.
- i. Cung cấp vật tư, thiết bị theo đúng quy cách, chủng loại, đặc tính kỹ thuật và chất lượng được quy định tại hợp đồng và vận chuyển đến công trường để thực hiện thi công, lắp đặt đảm bảo tiến độ như đã thỏa thuận.
- j. Thực hiện việc thí nghiệm vật liệu/thiết bị để đảm bảo đúng tiêu chí kỹ thuật quy định của hợp đồng và quy định của Pháp luật. Các hồ sơ/chứng chỉ thí nghiệm này phải được một đơn vị chuyên trách và có tư cách pháp nhân độc lập thực hiện hoặc do Bên A chỉ định. Mẫu vật liệu/thiết bị thí nghiệm và chi phí thí nghiệm do Bên B chịu.
- k. Đảm bảo quyền sở hữu hợp pháp đối với vật tư, thiết bị cung cấp cho công trình của Bên A không bị tranh chấp bởi Bên thứ ba.
- l. Bên B có trách nhiệm tự bảo quản an toàn và chịu mọi rủi ro cho vật tư, thiết bị và máy móc thi công trong quá trình thực hiện hợp đồng.
- m. Sau khi Bên B hoàn thành một phần hoặc toàn bộ công việc, Bên B phải có biện pháp bảo quản, che chắn cho sản phẩm trước khi bàn giao cho Bên A. Trường hợp, sản phẩm sau hoàn thành không đạt chất lượng, kỹ thuật, mỹ

thuật hoặc bị tổn thất bởi Bên thứ ba, Bên B phải có trách nhiệm khắc phục, sửa chữa để đủ điều kiện bàn giao cho Bên A. Chi phí khắc phục, sửa chữa do Bên B chịu.

- n. Bên B chịu trách nhiệm đầu nối, kéo rải điện, nước; chi phí điện, nước phục vụ công tác thi công, lắp đặt của mình. Trường hợp Bên B sử dụng nhiều thiết bị có công suất lớn gây hỏng hóc, chảy nổ nguồn cung cấp (trạm biến áp) của Bên A thì Bên B bằng chi phí của mình trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ phải sửa chữa và khắc phục mọi sự cố nói trên.
- o. Trường hợp Bên B sử dụng máy móc, thiết bị có sẵn của Bên A tại công trường (như giàn giáo, vận thăng, ...) Bên B phải:
 - Chịu trách nhiệm với từng thiết bị của Bên A trong khi người của Bên B vận hành, lái, điều khiển, quản lý hoặc kiểm soát thiết bị đó.
 - Thanh toán cho Bên A những chi phí sử dụng thiết bị theo giá do hai Bên thỏa thuận.
 - Bồi thường cho Bên A toàn bộ thiệt hại khi thiết bị của Bên A tại công trường bị mất, hư hỏng, giảm hoặc thay đổi tính năng, công dụng và tất cả các thiệt hại khác do lỗi của Bên B trong việc bảo quản, sử dụng thiết bị của Bên A.
- p. Có trách nhiệm cung cấp hóa đơn tài chính cho Bên A và chịu trách nhiệm về tính hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn chứng từ theo quy định của Nhà nước.
- q. Liên hệ với các cơ quan chức năng, các cấp chính quyền để thực hiện hợp đồng này khi cần thiết và chịu các chi phí liên quan (nếu có).
- r. Bên B chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật và bồi thường các thiệt hại, tổn thất đối với Bên A, Bên B và Bên thứ ba trong quá trình thực hiện hợp đồng do mình gây ra (Người, tài sản, công trình lân cận, đường xá, ...).
- s. Bên B phải thực hiện việc bảo hành, bảo trì miễn phí đối với hạng mục trong thời gian bảo hành theo quy định tại Điều 9 của hợp đồng và cung cấp danh mục bảo dưỡng, bảo trì định kỳ của thiết bị cho Bên A.
- t. Đào tạo, hướng dẫn vận hành hệ thống cho Bên A, cung cấp tài liệu hướng dẫn vận hành, quy trình vận hành và hướng dẫn Bên A biết tự khắc phục các sự cố đơn giản sau khi hạng mục được bàn giao đưa vào sử dụng.
- u. Bất cứ công việc nào khác xét thấy cần thiết để hoàn thành công việc theo đúng bản vẽ thiết kế và các điều kiện của hợp đồng thì Bên B phải thực hiện và chi phí cho công việc đó được coi đã tính trong giá trị hợp đồng.
- v. Bên B có trách nhiệm đối với hạng mục cho đến khi Bên B hoàn thành nghĩa vụ bảo hành theo quy định của hợp đồng.
- w. Bên B có trách nhiệm hoàn trả lại tiền tạm ứng và/hoặc thanh toán cho Bên A trong trường hợp Bên B đã nhận tạm ứng và/hoặc thanh toán nhưng không thực hiện đúng quy định hợp đồng.
- x. Sau khi hạng mục được bàn giao đưa vào sử dụng hoặc khi chấm dứt hợp đồng, Bên B phải dọn khỏi công trường tất cả các máy móc thi công, vật tư còn thừa, rác thải và các công trình tạm còn lại trên công trường.

- y. Bên B phải giữ bí mật các thông tin liên quan đến hợp đồng theo quy định Pháp luật liên quan đến bảo mật thông tin, trừ trường hợp được Bên A chấp thuận bằng văn bản.
- z. Các quyền và nghĩa vụ khác theo yêu cầu của Bên A, theo quy định hợp đồng và quy định Pháp luật.

ĐIỀU 8. PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG

Số tiền phạt vi phạm hợp đồng sẽ được đối trừ vào đợt thanh toán gần nhất của Bên B.

- 8.1 Phạt vi phạm tiến độ: Trường hợp Bên B chậm tiến độ như thỏa thuận tại Điều 5.2 hợp đồng hoặc tiến độ hai Bên đã thỏa thuận khác mà không do sự kiện bất khả kháng, Bên B sẽ chịu phạt 0,5% (không phẩy năm phần trăm) giá trị hợp đồng cho mỗi ngày chậm tiến độ, nhưng không được chậm quá 07 ngày. Nếu quá 07 ngày Bên A có quyền phạt Bên B 8% (tám phần trăm) giá trị hợp đồng
- 8.2 Phạt vi phạm số lượng, chất lượng, chủng loại vật tư, thiết bị: Nếu vật tư, thiết bị không đạt yêu cầu về số lượng, chất lượng đã thỏa thuận, không đúng nguồn gốc, chủng loại và tiêu chuẩn kỹ thuật của hợp đồng và/hoặc nhà sản xuất đã công bố thì Bên B có nghĩa vụ khắc phục bằng việc bổ sung và/hoặc thay thế vật tư, thiết bị khác, nhưng việc khắc phục này không được làm chậm trễ đến thời hạn quy định tại Điều 5.2 hợp đồng, chi phí khắc phục do Bên B chịu. Nếu Bên B không thực hiện khắc phục hoặc không khắc phục được thì Bên A có quyền trả lại hàng, và sẽ tiến hành chấm dứt hợp đồng đối với Bên B, khi đó Bên B phải hoàn trả cho Bên A các khoản tiền Bên A đã tạm ứng, đã thanh toán cho Bên B. Bên B vi phạm bất kỳ một trong các điều kiện tại Khoản này, Bên B phải chịu phạt 8% (tám phần trăm) giá trị hợp đồng.
- 8.3 Phạt vi phạm chất lượng thi công, lắp đặt: Trường hợp công việc thi công, lắp đặt không đạt chất lượng theo quy định của hợp đồng, Bên B có nghĩa vụ phải khắc phục sửa chữa, chi phí khắc phục do Bên B chịu, và Bên B sẽ chịu phạt 300.000.000 (ba trăm triệu) đồng hoặc 8% (tám phần trăm) giá trị vi phạm, tùy theo giá trị nào cao hơn.
- 8.4 Bên B có trách nhiệm dọn sạch và tập kết các rác thải của hàng hóa và thi công, lắp đặt vào điểm tập kết đúng nơi quy định của Bên A tại công trường; hoặc vận chuyển ra khỏi công trường và thải đúng nơi quy định của cơ quan Pháp luật chuyên ngành. Nếu vi phạm, Bên B sẽ chịu phạt 3.000.000 (ba triệu) đồng và Bên A có quyền thuê đơn vị vệ sinh để thực hiện thay cho Bên B, các chi phí liên quan đến việc thay thế này sẽ do Bên B chịu; hoặc Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan chuyên ngành nhà nước về việc xả thải không đúng nơi quy định của mình.
- 8.5 Nếu Bên B không cấp hoặc không gia hạn bất kỳ bảo lãnh nào theo quy định của hợp đồng hoặc yêu cầu của Bên A, Bên B sẽ bị phạt 12% (mười hai phần trăm) giá trị bảo lãnh không cấp hoặc không gia hạn đó; và Bên A có quyền tạm dừng thanh toán cho đến khi Bên B hoàn thành xong nghĩa vụ này, hoặc đối với bảo lãnh hoàn trả tiền tạm ứng Bên A sẽ thu hồi toàn bộ giá trị tạm ứng còn lại mà Bên A chưa thu hồi vào đợt thanh toán gần nhất của Bên B.
- 8.6 Trường hợp Bên B giả mạo hồ sơ, tài liệu liên quan đến hợp đồng này, Bên B sẽ bị phạt 200.000.000 (hai trăm triệu) đồng hoặc 60% (sáu mươi phần trăm) giá trị vi phạm (tùy theo giá trị nào cao hơn) và Bên A sẽ tiến hành chấm dứt hợp đồng đối với Bên

B, khi đó Bên B phải hoàn trả cho Bên A các khoản tiền Bên A đã tạm ứng, đã thanh toán cho Bên B và Bên B phải chịu các chi phí hành chính, chi phí luật sư và các chi phí khác để xử lý các vấn đề liên đới đến hành vi giả mạo của Bên B.

- 8.7 Phạt vi phạm hối lộ: Bên B đưa ra hoặc ngỏ ý đưa ra (trực tiếp hoặc gián tiếp) hối lộ, quà cáp hoặc các vật có giá trị từ 1.000.000 (một triệu) đồng trở lên cho người của Bên A, Chủ đầu tư, TVGS như phần thưởng hoặc để mua chuộc thì Bên B sẽ chịu phạt với khoản tiền 200.000.000 (hai trăm triệu) đồng hoặc bằng 100% (một trăm phần trăm) số tiền/giá trị Bên B đã hối lộ (tùy theo giá trị nào cao hơn). Tùy theo mức độ hành vi vi phạm, Bên A có thể xem xét chấm dứt hợp đồng đối với Bên B, khi đó Bên B phải hoàn trả cho Bên A các khoản tiền Bên A đã tạm ứng, đã thanh toán cho Bên B và Bên B phải chịu các chi phí hành chính, chi phí luật sư và các chi phí khác để xử lý các vấn đề liên đới đến hành vi hối lộ của Bên B. Bên B sẽ miễn trừ cho Bên A mọi trách nhiệm liên quan đến hành vi hối lộ của Bên B.
- 8.8 Phạt đơn phương chấm dứt hợp đồng: Bên B không được đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, ngoại trừ trường hợp quy định tại Điều 13 và Điều 15 hợp đồng này. Nếu Bên B vi phạm, Bên A có quyền phạt Bên B 12% (mười hai phần trăm) giá trị hợp đồng, và Bên B phải hoàn trả cho Bên A các khoản tiền Bên A đã tạm ứng, đã thanh toán cho Bên B.
- 8.9 Nếu Bên B không thực hiện việc quyết toán hợp đồng theo Điều 4.3.e hoặc thanh lý theo Điều 14 của hợp đồng thì Bên B sẽ chịu phạt 1% (một phần trăm) giá trị hợp đồng cho mỗi ngày chậm trễ.
- 8.10 Phạt chậm thanh toán: Trường hợp Bên A thanh toán chậm quá hạn thanh toán 07 ngày làm việc theo quy định tại Điều 4.3.d hợp đồng này thì Bên A phải trả lãi đối với số tiền chậm thanh toán theo lãi suất cơ bản do ngân hàng của Bên A công bố tại thời điểm thanh toán.

ĐIỀU 9. BẢO HÀNH

- 9.1 Bên B chịu trách nhiệm bảo hành miễn phí toàn bộ hạng mục theo tiêu chuẩn bảo hành của nhà sản xuất và của Bên B tại công trình của Bên A.
- 9.2 Bảo hành hạng mục bao gồm bảo hành vật tư, thiết bị và bảo hành công tác thi công, lắp đặt trong thời hạn 24 (hai mươi bốn) tháng kể từ ngày hạng mục được bàn giao đưa vào sử dụng. Đối với những vật tư, thiết bị có thời hạn bảo hành dài hơn 24 (hai mươi bốn) tháng theo quy định của nhà sản xuất, thì thời hạn bảo hành của vật tư/thiết bị đó sẽ được áp dụng theo thời hạn bảo hành do nhà sản xuất quy định.
- 9.3 Bên B có trách nhiệm cung cấp cho Bên A chứng thư bảo hành chính hãng của nhà sản xuất và Cam kết bảo hành của Bên B.
- 9.4 Trong thời hạn bảo hành, nếu có sự cố kỹ thuật liên quan đến vật tư, thiết bị và/hoặc lỗi thi công của Bên B thì Bên A có quyền yêu cầu Bên B bảo hành. Các chi phí liên quan đến việc thực hiện bảo hành, bao gồm cả việc thay thế vật tư, thiết bị, phụ kiện mới nếu có sẽ do Bên B chịu. Trường hợp phải vận chuyển sản phẩm ra

khỏi địa điểm lắp đặt để bảo hành thì mọi chi phí vận chuyển và rủi ro phát sinh trong quá trình bảo hành sẽ do Bên B chịu.

- 9.5 Trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được văn bản/email/fax/điện thoại về việc đề nghị bảo hành của Bên A, Bên B có trách nhiệm cử người tới địa điểm do Bên A thông báo để khắc phục bằng việc sửa chữa, thay thế vật tư/thiết bị hư hỏng, khiếm khuyết, có chất lượng không đảm bảo hoặc khi hạng mục công trình vận hành, sử dụng không bình thường do lỗi của Bên B gây ra. Bên B phải hoàn thành việc khắc phục trong một thời gian hợp lý do hai Bên thỏa thuận khi phát sinh việc bảo hành. Trong trường hợp thời gian khắc phục kéo dài quá 05 (năm) ngày liên tục, Bên B có trách nhiệm cho Bên A mượn miễn phí vật tư, thiết bị thay thế để đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh của Bên A.
- 9.6 Trường hợp, Bên B không thể khắc phục hoặc không thực hiện nghĩa vụ bảo hành, Bên A có quyền thuê đơn vị khác thực hiện các công việc này và toàn bộ chi phí cho việc sửa chữa để chi trả cho đơn vị này do Bên B chịu và Bên A sẽ khấu trừ trực tiếp vào số tiền bảo hành của Bên B, nếu chi phí này vượt quá số tiền giữ lại bảo hành của Bên B thì Bên B phải thanh toán phần còn lại trong vòng 05 (năm) ngày làm việc sau khi nhận được thông báo của Bên A về các khoản thanh toán này.
- 9.7 Trường hợp Bên B không khắc phục đầy đủ hoặc không thực hiện nghĩa vụ bảo hành, Bên A có quyền thuê đơn vị Thứ ba thực hiện các công việc này và toàn bộ chi phí khắc phục để chi trả cho đơn vị này do Bên B chịu và Bên A sẽ khấu trừ trực tiếp vào số tiền bảo hành của Bên B, nếu chi phí này vượt quá số tiền bảo hành của Bên B thì Bên B phải thanh toán phần còn lại trong vòng 05 (năm) ngày sau khi nhận được thông báo của Bên A về khoản thanh toán này.
- 9.8 Thông tin thông báo bảo hành:
- Điện thoại: 028.3862.1119
 - Hotline: 0982887089
 - Email: hai.ht@innotel.com.vn
- 9.9 Trong trường hợp Bên A không thể thông báo cho Bên B về sự cố kỹ thuật của hạng mục do thông tin thông báo bảo hành quy định trong hợp đồng này thay đổi hoặc ngừng hoạt động mà Bên B không thông báo trước cho Bên A thì cũng được xem là Bên B không thực hiện nghĩa vụ bảo hành.
- 9.10 Trước khi kết thúc thời hạn bảo hành 01 (một) tháng, hai Bên sẽ tiến hành thương thảo hợp đồng bảo trì và giá trị bảo trì sẽ căn cứ vào đơn giá đã được các bên thống nhất quy định tại hợp đồng này (nếu có).

ĐIỀU 10. GIÁM ĐỊNH

- 10.1 Bên A bằng chi phí của mình có quyền thuê cơ quan có thẩm quyền giám định chất lượng vật tư, thiết bị và/hoặc chất lượng thi công, kết quả giám định của cơ quan chức năng là cơ sở để Bên A khiếu nại với Bên B về chất lượng và có giá trị pháp lý cuối cùng buộc các Bên phải thực hiện.
- 10.2 Trong trường hợp thí nghiệm, chất lượng không đạt theo các tiêu chuẩn cam kết/quy định của hợp đồng thì Bên B phải thu hồi toàn bộ lô hàng không đạt đó và/hoặc khắc phục sửa chữa công việc thi công, chịu chi phí giám định và đền bù mọi thiệt hại do Bên B gây ra và cung cấp lô hàng mới đúng theo tiêu chuẩn thỏa

thuận của hợp đồng chậm nhất là 48 giờ sau khi Bên A thông báo chính thức bằng email/văn bản/fax cho Bên B hoặc trong một thời gian hợp lý do hai Bên thỏa thuận. Trong trường hợp này Bên B phải chịu toàn bộ chi phí liên quan (vận chuyển hàng đi, về, ...) và giá bán không thay đổi, đồng thời Bên B chịu phạt vi phạm theo quy định hợp đồng.

ĐIỀU 11. BỒI THƯỜNG THIẾT HẠI

- 11.1 Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng: Trong quá trình thực hiện hợp đồng này, nếu Bên B vi phạm hợp đồng gây thiệt hại cho Bên A thì ngoài việc phải chịu các hình thức xử lý vi phạm theo quy định hợp đồng, Bên B còn phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh do việc vi phạm này gây ra.
- 11.2 Bồi thường thiệt hại trong thời hạn bảo hành: Trong thời hạn bảo hành, ngoài việc thực hiện các biện pháp bảo hành, Bên B phải bồi thường thiệt hại do khuyết tật về kỹ thuật của vật tư, thiết bị và thi công gây ra cho Bên A và Bên thứ ba (nếu có).

ĐIỀU 12. CHUYỂN GIAO TÀI LIỆU KỸ THUẬT VÀ HUẤN LUYỆN ĐÀO TẠO

- 12.1 Bên B có trách nhiệm cung cấp tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng thiết bị cho Bên A trong quá trình vận hành thử và bàn giao sử dụng hệ thống.
- 12.2 Trong quá trình thi công, lắp đặt và vận hành thử, các kỹ thuật viên của Bên B sẽ thực hiện huấn luyện đào tạo, hướng dẫn sử dụng cho nhân viên của Bên A về cách vận hành, bảo dưỡng, bảo trì thiết bị, đảm bảo các nhân viên của Bên A có thể vận hành hệ thống thành thạo và có khả năng tự sửa chữa những hỏng hóc nhẹ và bảo dưỡng thiết bị khi cần thiết. Bên A chỉ ký Biên bản nghiệm thu lắp đặt và bàn giao hệ thống khi Bên B đã hoàn tất công tác đào tạo theo quy định này cho các nhân viên được chỉ định của Bên A.
- 12.3 Bên A có trách nhiệm chuyển cho Bên B danh sách nhân viên của Bên A sẽ được đào tạo ngay khi Bên B bắt đầu tiến hành thi công, lắp đặt.

ĐIỀU 13. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Bên A được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn khi Bên B có một trong các vi phạm sau:

- 13.1 Các trường hợp Bên A được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định hợp đồng.
- 13.2 Vi phạm tiến độ hợp đồng quá 15 ngày hoặc tiến độ hai Bên đã thỏa thuận khác nếu có.
- 13.3 Chuyển nhượng hợp đồng mà không có sự đồng ý của Bên A.
- 13.4 Bên B lâm vào tình trạng phá sản, bị tuyên bố phá sản, phải kinh doanh dưới sự giám sát hoặc bất kỳ trường hợp nào tương tự như vậy đe dọa nghiêm trọng đến khả năng thanh toán và thực hiện hợp đồng này.

Nếu thuộc một trong những trường hợp trên, trước khi chấm dứt hợp đồng, Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn phải thông báo cho Bên B bằng văn bản trước ít nhất 05 (năm) ngày trước khi thực hiện.

Việc Bên A chấm dứt hợp đồng theo các trường hợp trên sẽ không làm ảnh hưởng đến các quyền lợi khác của Bên A theo hợp đồng và sẽ không làm giảm trừ hay chấm dứt các nghĩa vụ còn lại của Bên B đối với Bên A, cũng như không ảnh hưởng tới việc Bên A áp dụng các chế tài, quy định khác của hợp đồng đối với Bên B.

Sớm nhất có thể sau khi thông báo chấm dứt hợp đồng và không muộn hơn 35 (ba mươi lăm) ngày sau khi thông báo, Bên A và Bên B sẽ thảo luận và xác định giá trị hợp đồng tại thời điểm chấm dứt hợp đồng và tiến hành hoàn tất thủ tục thanh toán trước khi thanh lý hợp đồng. Kết quả của việc hợp đồng bị chấm dứt là tất cả các công việc hoàn thành tại thời điểm chấm dứt hợp đồng sẽ thuộc quyền sở hữu của Bên A.

ĐIỀU 14. THANH LÝ HỢP ĐỒNG

14.1 Hợp đồng được thanh lý trong trường hợp:

- a. Các Bên đã hoàn thành mọi quyền và nghĩa vụ đối với nhau theo hợp đồng này.
- b. Hợp đồng bị chấm dứt theo Điều 13 hợp đồng này.
- c. Theo thỏa thuận giữa các Bên.
- d. Theo quy định của Pháp luật.

14.2 Việc thanh lý hợp đồng phải được lập thành văn bản có chữ ký của đại diện có thẩm quyền của hai Bên và phải được thực hiện trong vòng 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày đủ điều kiện thanh lý.

ĐIỀU 15. BẤT KHẢ KHÁNG

15.1 Trong hợp đồng này, sự kiện bất khả kháng được hiểu là những sự kiện xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước được và nằm ngoài tầm kiểm soát của hai Bên mặc dù hai Bên đã cố gắng hết sức để ngăn cản, hạn chế và sự kiện này là nguyên nhân trực tiếp ảnh hưởng tới việc thực hiện hợp đồng.

15.2 Các trường hợp bất khả kháng bao gồm:

- a. Bên B không thể thi công, lắp đặt và giao hàng đúng số lượng, chất lượng, chủng loại do không còn loại vật tư, thiết bị do vì dịch bệnh, thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, bạo động, phá hủy mà không do lỗi và hành động cố ý của Bên B.
- b. Bên B không được phép kinh doanh loại vật tư, thiết bị đó theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

15.3 Các trường hợp bất khả kháng khác theo quy định của Pháp luật.

15.4 Khi một trong hai Bên gặp phải trường hợp bất khả kháng dẫn đến việc không thể hoặc chậm thực hiện nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng này thì phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản/email/fax ... cho Bên kia biết trong vòng 03 (ba) ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng. Đồng thời phải cùng với Bên kia chủ động đề thực hiện đúng các nghĩa vụ trong hợp đồng và hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra. Bên gặp phải trường hợp bất khả kháng trong trường hợp này không bị coi là vi phạm nghĩa vụ hợp đồng đã thỏa thuận. Tuy nhiên, nếu Bên gặp phải trường hợp bất khả kháng không nỗ lực đến mức tối đa để thực hiện hợp đồng và khắc phục hoặc hạn chế thiệt hại xảy ra thì vẫn bị coi là vi phạm hợp đồng.

15.5 Sau khi sự kiện bất khả kháng xảy ra, các Bên có thể thỏa thuận về tạm ngưng thực hiện hợp đồng hoặc chấm dứt hợp đồng.

ĐIỀU 16. TRANH CHẤP VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

16.1 Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này mà các Bên không giải quyết được bằng hòa giải, sẽ được đưa ra Tòa án có thẩm quyền tại thành phố Hà

Nội - Việt Nam để giải quyết. Phán quyết của Tòa án là cuối cùng và có giá trị bắt buộc với các Bên. Bên thua kiện phải chịu mọi chi phí và lệ phí tòa án.

16.2 Hợp đồng bị vô hiệu, chấm dứt không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản về giải quyết tranh chấp.

ĐIỀU 17. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

17.1 Hai Bên cam kết thực hiện đúng những điều đã quy định trong hợp đồng này. Các vấn đề còn lại không đề cập trong hợp đồng này sẽ được thực hiện theo quy định Pháp luật hiện hành tại Việt Nam.

17.2 Mọi sửa đổi, bổ sung các nội dung của hợp đồng phải được hai Bên thỏa thuận bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng, có đầy đủ dấu, chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của hai Bên trước khi thực hiện. Trường hợp cùng một nội dung được quy định trong nhiều phụ lục thì áp dụng phụ lục được ký kết sau. Các phụ lục hợp đồng này là phần không tách rời và có giá trị pháp lý như hợp đồng.

17.3 Bản sao được hiểu là bản photo từ bản gốc và có đóng dấu treo của Bên B.

17.4 Ngày được hiểu là ngày dương lịch, tháng được hiểu là tháng dương lịch; bao gồm cả ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật và ngày Lễ, Tết theo quy định Nhà nước Việt Nam.

17.5 Ngày làm việc được hiểu là ngày dương lịch; trừ ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật và ngày Lễ, Tết theo quy định Nhà nước Việt Nam.

17.6 Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến ngày thanh lý.

17.7 Hợp đồng này được lập thành 05 bản bằng tiếng Việt và có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 03 bản, Bên B giữ 02 bản.

BÊN A

CÔNG TY CP ALPHANAM E&C



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Hoàng Tuấn

BÊN B

**CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SÁNG
TẠO THUẬN PHONG**



Huỳnh Thanh Hải

PHỤ LỤC 01: BẢNG GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
(Kèm theo Hợp Đồng số: 184/2021/HĐ/EC-INNOTEL)

STT	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng	Giá trị hàng mục	Ghi chú
1	Thiết bị mạng và Wifi	Gói	1	15.339.052.800	Đơn giá chi tiết theo Phụ lục 01.1
2	Rack, phụ kiện và thi công lắp đặt	Gói	1	8.266.832.532	Đơn giá chi tiết theo Phụ lục 01.2
3	Bảo hành, bảo trì định kỳ 1 tháng/1 lần trong vòng 5 năm	Gói	1	1.263.125.548	
	Tổng giá trị trước thuế			24.869.010.880	
	Thuế VAT 10%			2.486.901.088	
	Tổng giá trị sau thuế			27.355.911.968	

(Bảng chữ: Hai mươi bảy tỷ, ba trăm năm mươi lăm triệu, chín trăm sáu mươi tám đồng./.)

BÊN A

CÔNG TY CP ALPHANAM E&C



BÊN B

CÔNG TY TNHH VIỆN THÔNG SÁNG TẠO

THUẬN PHONG



Huyện Thanh Hải

PHỤ LỤC 01.1: BẢNG GIÁ TRỊ THIẾT BỊ MẠNG VÀ WIFI
(Kèm theo Phụ lục 01 - Bảng giá trị Hốp đồng số: 163/2021/HĐ/EC-INNOTEI.)

ST.T	Hàng mục	Mã sản phẩm	Hàng sản xuất	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Chỉ chú	Tiền độ giao hàng
A	NETWORKING CY (GIAI ĐOẠN I)						9.151.392.000		
I	GPNS Switch Infrastructure								
I	Core Switch								
	Core Switch								
	Aruba 5412R z12 Switch 1								
	Aruba 5400R 700W PoE+ z12 PSU 4								
	HPE X450 4U/7U Univ 4-post Rackmount Kit 1								
	Aruba 8p 1G/10GbE SFP+ v3 z12 Mod 4								
	Aruba 24p 1000BASE-T v3 z12 Mod 2								
	Aruba 2p 40GbE QSFP+ v3 z12 Mod 1								
	Aruba 10G SFP+ to SFP+ 7m DAC Cable 2								
	Stack cable								
	HPE X242 40G QSFP+ to QSFP+ 3m DAC Cable								
2	Access Switch								
	24G PoE+ 4SFP+ Switch								
	Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch								
	48G PoE+ 4SFP+ Switch								
	Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ 740W Switch								
3	DAC 10G								
	10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable								
	Aruba 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable								
4	SFP+ 10G								
	10G SFP+ LC SR 300m MMF Transceiver								
	Aruba 10G SFP+ LC SR 300m OM3 MMF Transceiver								
II	Engineer Switch Infrastructure								
I	Core Switch								
	Core Switch								
	Aruba 5406R z12 Switch 1								
	Aruba 5400R 700W PoE+ z12 PSU 2								
	Aruba 8p 1G/10GbE SFP+ v3 z12 Mod 4								
	Aruba 20p PoE+ / 4p SFP+ v3 z12 Mod 1								
	Aruba 2p 40GbE QSFP+ v3 z12 Mod 1								
	Stack cable								
	HPE X242 40G QSFP+ to QSFP+ 3m DAC Cable								
JH235A	HPE/Aruba	Asia	2		2.268.000	4.536.000			Đợt 1
J9821A	HPE/Aruba	Asia	2		378.150.000	756.300.000			Đợt 1
J9150D	HPE/Aruba	Asia	72		5.896.800	424.569.600			Đợt 1
J9283D	HPE/Aruba	Asia	33		909.600	30.016.800			Đợt 1
JL558A	HPE/Aruba	Asia	29		54.627.600	1.584.200.400			Đợt 1
JL255A	HPE/Aruba	Asia	7		29.427.600	205.993.200			Đợt 1
	Access Switch								
	24G PoE+ 4SFP+ Switch								
	Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch								
	48G PoE+ 4SFP+ Switch								
	Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ 740W Switch								
	DAC 10G								
	10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable								
	Aruba 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable								
4	SFP+ 10G								
	10G SFP+ LC SR 300m MMF Transceiver								
	Aruba 10G SFP+ LC SR 300m OM3 MMF Transceiver								
II	Engineer Switch Infrastructure								
I	Core Switch								
	Core Switch								
	Aruba 5406R z12 Switch 1								
	Aruba 5400R 700W PoE+ z12 PSU 2								
	Aruba 8p 1G/10GbE SFP+ v3 z12 Mod 4								
	Aruba 20p PoE+ / 4p SFP+ v3 z12 Mod 1								
	Aruba 2p 40GbE QSFP+ v3 z12 Mod 1								
	Stack cable								
	HPE X242 40G QSFP+ to QSFP+ 3m DAC Cable								
JH235A	HPE/Aruba	Asia	2		2.268.000	4.536.000			Đợt 1
J9822A	HPE/Aruba	Asia	2		472.228.800	944.457.600			Đợt 1
	Core Switch								
	Aruba 5412R z12 Switch 1								
	Aruba 5400R 700W PoE+ z12 PSU 4								
	HPE X450 4U/7U Univ 4-post Rackmount Kit 1								
	Aruba 8p 1G/10GbE SFP+ v3 z12 Mod 4								
	Aruba 24p 1000BASE-T v3 z12 Mod 2								
	Aruba 2p 40GbE QSFP+ v3 z12 Mod 1								
	Aruba 10G SFP+ to SFP+ 7m DAC Cable 2								
	Stack cable								
	HPE X242 40G QSFP+ to QSFP+ 3m DAC Cable								
2	Access Switch								
	24G PoE+ 4SFP+ Switch								
	Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch								
	48G PoE+ 4SFP+ Switch								
	Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ 740W Switch								
3	DAC 10G								
	10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable								
	Aruba 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable								
4	SFP+ 10G								
	10G SFP+ LC SR 300m MMF Transceiver								
	Aruba 10G SFP+ LC SR 300m OM3 MMF Transceiver								
II	Engineer Switch Infrastructure								
I	Core Switch								
	Core Switch								
	Aruba 5406R z12 Switch 1								
	Aruba 5400R 700W PoE+ z12 PSU 2								
	Aruba 8p 1G/10GbE SFP+ v3 z12 Mod 4								
	Aruba 20p PoE+ / 4p SFP+ v3 z12 Mod 1								
	Aruba 2p 40GbE QSFP+ v3 z12 Mod 1								
	Stack cable								
	HPE X242 40G QSFP+ to QSFP+ 3m DAC Cable								
JH235A	HPE/Aruba	Asia	2		2.268.000	4.536.000			Đợt 1
J9821A	HPE/Aruba	Asia	2		378.150.000	756.300.000			Đợt 1
J9150D	HPE/Aruba	Asia	72		5.896.800	424.569.600			Đợt 1
J9283D	HPE/Aruba	Asia	33		909.600	30.016.800			Đợt 1
JL558A	HPE/Aruba	Asia	29		54.627.600	1.584.200.400			Đợt 1
JL255A	HPE/Aruba	Asia	7		29.427.600	205.993.200			Đợt 1
	Access Switch								
	24G PoE+ 4SFP+ Switch								
	Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch								
	48G PoE+ 4SFP+ Switch								
	Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ 740W Switch								
3	DAC 10G								
	10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable								
	Aruba 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable								
4	SFP+ 10G								
	10G SFP+ LC SR 300m MMF Transceiver								
	Aruba 10G SFP+ LC SR 300m OM3 MMF Transceiver								
II	Engineer Switch Infrastructure								
I	Core Switch								
	Core Switch								
	Aruba 5406R z12 Switch 1								
	Aruba 5400R 700W PoE+ z12 PSU 2								
	Aruba 8p 1G/10GbE SFP+ v3 z12 Mod 4								
	Aruba 20p PoE+ / 4p SFP+ v3 z12 Mod 1								
	Aruba 2p 40GbE QSFP+ v3 z12 Mod 1								
	Stack cable								
	HPE X242 40G QSFP+ to QSFP+ 3m DAC Cable								
JH235A	HPE/Aruba	Asia	2		2.268.000	4.536.000			Đợt 1
J9821A	HPE/Aruba	Asia	2		378.150.000	756.300.000			Đợt 1
J9150D	HPE/Aruba	Asia	72		5.896.800	424.569.600			Đợt 1
J9283D	HPE/Aruba	Asia	33		909.600	30.016.800			Đợt 1
JL558A	HPE/Aruba	Asia	29		54.627.600	1.584.200.400			Đợt 1
JL255A	HPE/Aruba	Asia	7		29.427.600	205.993.200			Đợt 1
	Access Switch								
	24G PoE+ 4SFP+ Switch								
	Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch								
	48G PoE+ 4SFP+ Switch								
	Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ 740W Switch								
3	DAC 10G								
	10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable								
	Aruba 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable								
4	SFP+ 10G								
	10G SFP+ LC SR 300m MMF Transceiver								
	Aruba 10G SFP+ LC SR 300m OM3 MMF Transceiver								
II	Engineer Switch Infrastructure								
I	Core Switch								
	Core Switch								
	Aruba 5406R z12 Switch 1								
	Aruba 5400R 700W PoE+ z12 PSU 2								
	Aruba 8p 1G/10GbE SFP+ v3 z12 Mod 4								
	Aruba 20p PoE+ / 4p SFP+ v3 z12 Mod 1								
	Aruba 2p 40GbE QSFP+ v3 z12 Mod 1								
	Stack cable								
	HPE X242 40G QSFP+ to QSFP+ 3m DAC Cable								
JH235A	HPE/Aruba	Asia	2		2.268.000	4.536.000			Đợt 1
J9821A	HPE/Aruba	Asia	2		378.150.000	756.300.000			Đợt 1
J9150D	HPE/Aruba	Asia	72		5.896.800	424.569.600			Đợt 1
J9283D	HPE/Aruba	Asia	33		909.600	30.016.800			Đợt 1
JL558A	HPE/Aruba	Asia	29		54.627.600	1.584.200.400			Đợt 1
JL255A	HPE/Aruba	Asia	7		29.427.600	205.993.200			Đợt 1
	Access Switch								
	24G PoE+ 4SFP+ Switch								
	Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch								
	48G PoE+ 4SFP+ Switch								
	Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ 740W Switch								
3	DAC 10G								
	10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable								
	Aruba 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable								
4	SFP+ 10G								
	10G SFP+ LC SR 300m MMF Transceiver								
	Aruba 10G SFP+ LC SR 300m OM3 MMF Transceiver								
II	Engineer Switch Infrastructure								
I	Core Switch								
	Core Switch								
	Aruba 5406R z12 Switch 1								
	Aruba 5400R 700W PoE+ z12 PSU 2								
	Aruba 8p 1G/10GbE SFP+ v3 z12 Mod 4								
	Aruba 20p PoE+ / 4p SFP+ v3 z12 Mod 1								
	Aruba 2p 40GbE QSFP+ v3 z12 Mod 1								
	Stack cable								
	HPE X242 40G QSFP+ to QSFP+ 3m DAC Cable								
JH235A	HPE/Aruba	Asia	2		2.268.000	4.536.000			Đợt 1
J9821A	HPE/Aruba	Asia	2		378.150.000	756.300.000			Đợt 1
J9150D	HPE/Aruba	Asia	72		5.896.800	424.569.600			Đợt 1
J9283D	HPE/Aruba	Asia	33		909.600	30.016.800			Đợt 1
JL558A	HPE/Aruba	Asia	29		54.627.600	1.584.200.400			Đợt 1
JL255A	HPE/Aruba	Asia	7		29.427.600	205.993.200			Đợt 1
	Access Switch								
	24G PoE+ 4SFP+ Switch								
	Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch								

STT	Hạng mục	Mã sản phẩm	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)	Ghi chú	Tiền độ giao hàng
2	Access Switch 24G PoE+ 4SFP+ Switch Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch	JL255A	HPE/Aruba	Asia	13	29.427.600	382.558.800	Nguồn POE: 24 port (370W); 48 Port (740W) Kết nối Stack	Dợt 1
	48G PoE+ 4SFP+ Switch Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ 740W Switch	JL558A	HPE/Aruba	Asia	6	54.627.600	327.765.600	Nguồn POE: 24 port (370W); 48 Port (740W) Kết nối Stack	Dợt 1
	Stack cable								
3	DAC 10G 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable Aruba 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable	J9283D	HPE/Aruba	Asia	2	909.600	1.819.200		Dợt 1
4	SFP+ 10G 10G SFP+ LC SR 300m MMF Transceiver Aruba 10G SFP+ LC SR 300m OM3 MMF Transceiver	J9150D	HPE/Aruba	Asia	72	5.896.800	424.569.600		Dợt 1
III Wireless Infrastructure									
	Wireless Controller Aruba 7240XM (RW) 4p 10GBase-X (SFP+) 2p Dual Pers (10/100/1000BASE-T or SFP) Controller 1								
1	Aruba PSU-350-AC 7200 Series S3500-24T S3500-48T and S3500-24F 350W AC Power Supply 1 PC-AC-UK UK AC Power Cord 2 Aruba 10G SFP+ to SFP+ 7m DAC Cable 2	JW783A	HPE/Aruba	Asia	2	441.493.200	882.986.400		Dợt 1
	Guest Room Wireless Aruba AP-303H (RW) Unified AP Aruba LIC-AP Controller per AP Capacity License E-LTU 1 (JW472AAE)	JY678A	HPE/Aruba	Asia	317	4.802.400	1.522.360.800	AP will be connected to TV and Telephone (POE)	Dợt 1
3	Cable for Guest Room Wireless AP-CBL-ETH10 10-pk Short Ethernet Cable	JW072A	HPE/Aruba	Asia	32	618.000	19.776.000	Phụ kiện pack 10 sợi cáp cho Guestroom AP Networking CY (Giai đoạn I)	Dợt 1
	Guest Corridor Wireless Aruba AP-303 (RW) Unified AP 1 AP-220-MNT-W1W Mount Basic White Kit 1 Aruba LIC-AP Controller per AP Capacity License E-LTU 1 (JW472AAE)	JZ320A	HPE/Aruba	Asia	60	4.239.600	254.376.000		Dợt 1
	Public Area Wireless Aruba AP-305 802.11n/ac 2x2:2/3x3:3 MU-MIMO Dual Radio Integrated Antenna AP 1 AP-220-MNT-W1W Flat Surface Wall/Ceiling White AP Basic Flat Surface Mount Kit 1 Aruba LIC-AP Controller per AP Capacity License E-LTU 1 (JW472AAE)	JX936A	HPE/Aruba	Asia	55	6.279.600	345.378.000		Dợt 1

STT	Hạng mục	Mã sản phẩm	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Ghi chú	Tiến độ giao hàng
6	Public Area Wireless (Nhà hàng) Aruba AP-305 802.11n/ac 2x2/2/3x3.3 MU-MIMO Dual Radio Integrated Antenna AP 1 AP-220-MNT-W1W Flat Surface Wall/Ceiling White AP Basic Flat Surface Mount Kit 1 Aruba LIC-AP Controller per AP Capacity License E-LTU 1 (JW472AAE)	JX936A	HP/E/Aruba	Asia	11	6.279.600	69.075.600		Dợt 1
7	BOH Wireless Aruba AP-303 (RW) Unified AP 1 AP-220-MNT-W1W Mount Basic White Kit 1 Aruba LIC-AP Controller per AP Capacity License E-LTU 1 (JW472AAE)	JZ320A	HP/E/Aruba	Asia	43	4.239.600	182.302.800		Dợt 1
8	Conference Area Wireless Aruba AP-345 (RW) Unified AP 1 AP-220-MNT-W1W Mount Basic White Kit 1 Aruba LIC-AP Controller per AP Capacity License E-LTU 1 (JW472AAE)	JZ031A	HP/E/Aruba	Asia	15	15.795.600	236.934.000		Dợt 1
9	Elevator Wireless Ap1 Aruba AP-367 (RW) Outdoor AP 1 AP-270-MNT-H1 AP-270 Series Outdoor AP Hanging or Tilt Install Mount Kit 1 PD-9001GO-INTL 30W 802.3a PoE + 10/100/1000 Outdoor Surge Prot Inlt Power Cord Injector 1 PC-AC-EC Continental European/Schuko AC Power Cord 1 Aruba LIC-AP Controller per AP Capacity License E-LTU 1 (JW472AAE)	JX973A	HP/E/Aruba	Asia	13	19.894.800	258.632.400	Không dây	Dợt 1
	Ap2 Aruba LAP-304 (RW) 802.11n/ac Dual 2x2/2/3x3.3 MU-MIMO Radio Antenna Connectors Instant AP 1 AP-MNT-W4 White Low Profile Basic AP Flat Surface Mount Kit 1 AP-ANT-38 Dual Band 60x60deg 8dBi +/- 45 and V Pol 3 Element MIMO 3xRPSMA Pigtail Antenna 1 AP-ANT-MNT-3 AP-ANT-254/28/35A/38 Azimuth and Elevation Adjustable Mount Kit 1 12V/48W AC/DC power adapter with 2.1/5.5mm connector 1 PC-AC-EC Continental European/Schuko AC Power Cord 1 Aruba LIC-AP Controller per AP Capacity License E-LTU 1 (JW472AAE)	JX939A	HP/E/Aruba	Asia	13	11.986.800	155.828.400		Dợt 1

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten text: KILL + WASH 1/2011

Handwritten text: The

Handwritten text: 1/2011

STT	Hạng mục	Mã sản phẩm	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Ghi chú	Tiền độ giao hàng
	Ap3 Aruba AP-303H (RW) Unified AP 1 AP-303H-MNTU Wall-box mount kit (USB) 1 48V/50W AC/DC power adapter with 1.35/3.5mm connector 1 PC-AC-EC Continental European/Schuko AC Power Cord 1 Aruba LIC-AP Controller per AP Capacity License E-LTU 1 (JW472AAE)	JY678A	HPE/Aruba	Asia	13	5.986.800	77.828.400		Dợt 1
	Outdoor Wireless Aruba AP-365 (RW) Outdoor AP 1 PD-9001GO-INTL 30W 802.3at PoE+ 10/100/1000 Outdoor Surge Prot Intl Power Cord Injector 1 AP-270-MNT-V1 AP-270 Series Outdoor Pole/Wall Long Mount Kit 1 PC-AC-EC Continental European/Schuko AC Power Cord 1 Aruba LIC-AP Controller per AP Capacity License E-LTU 1 (JW472AAE)	JX966A	HPE/Aruba	Asia	3	18.196.800	54.590.400		Dợt 1
11	License for Aps Aruba LIC-AP Controller per AP Capacity License E-LTU				543			Đã bao gồm trong tổng License của Controller	
B	NETWORKING MEA (GIAI ĐOÀN D						1.773.663.600		
I	GPNS Switch Infrastructure								
1	Access Switch								
	24G PoE+ 4SFP+ Switch							Nguồn POE: 24 port (370W); 48 Port (740W) Kết nối Stack	Dợt 2
	48G PoE+ 4SFP+ Switch							Nguồn POE: 24 port (370W); 48 Port (740W) Kết nối Stack	Dợt 2
2	DAC 10G	JL558A	HPE/Aruba	Asia	8	54.627.600	437.020.800		
	10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable							Nguồn POE: 24 port (370W); 48 Port (740W) Kết nối Stack	Dợt 2
	Aruba 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable	J9283D	HPE/Aruba	Asia	8	909.600	7.276.800		
3	SFP+ 10G								
	10G SFP+ LC SR 300m MMF Transceiver							Nguồn POE: 24 port (370W); 48 Port (740W) Kết nối Stack	Dợt 2
	Aruba 10G SFP+ LC SR 300m OM3 MMF Transceiver	J9150D	HPE/Aruba	Asia	12	5.896.800	70.761.600		
II	Engineer Switch Infrastructure								
1	Access Switch								
	24G PoE+ 4SFP+ Switch							Nguồn POE: 24 port (370W); 48 Port (740W) Kết nối Stack	Dợt 1
	Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch	JL255A	HPE/Aruba	Asia	3	29.427.600	88.282.800		
	48G PoE+ 4SFP+ Switch							Nguồn POE: 24 port (370W); 48 Port (740W) Kết nối Stack	Dợt 1
2	DAC 10G								
	10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable								
3	SFP+ 10G								Dợt 1

STT	Hạng mục	Mã sản phẩm	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Ghi chú	Tiến độ giao hàng
	10G SFP+ LC SR 300m MMF Transceiver Aruba 10G SFP+ LC SR 300m OM3 MMF Transceiver	J0150D	HPE/Aruba	Asia	12	5.896.800	70.761.600		Đợt 1
III	Wireless Infrastructure								
1	Guest Room Wireless Aruba AP-303H (RW) Unified AP Aruba LIC-AP Controller per AP Capacity License E-LTU 1 (JW472AAE)	JY678A	HPE/Aruba	Asia	175	4.802.400	840.420.000	AP will be connected to TV and Telephone (POE)	Đợt 2
2	Cable for Guest Room Wireless AP-CBL-ETH10 10-pk Short Ethernet Cable	JW072A	HPE/Aruba	Asia	18	618.000	11.124.000	Phụ kiện pack 10 sợi cáp cho Guestroom AP Networking MEA (Giai đoạn I)	Đợt 2
3	Guest Corridor Wireless Aruba AP-303 (RW) Unified AP 1 AP-220-MNT-W1W Mount Basic White Kit 1 Aruba LIC-AP Controller per AP Capacity License E-LTU 1 (JW472AAE)	JZ320A	HPE/Aruba	Asia	35	4.239.600	148.386.000		Đợt 2
4	Public Area Wireless Aruba AP-305 802.11n/ac 2x2:2/3x3:3 MU-MIMO Dual Radio Integrated Antenna AP 1 AP-220-MNT-W1W Flat Surface Wall/Ceiling White AP Basic Flat Surface Mount Kit 1 Aruba LIC-AP Controller per AP Capacity License E-LTU 1 (JW472AAE)	JX936A	HPE/Aruba	Asia	12	6.279.600	75.355.200		Đợt 2
5	BOH Wireless Aruba AP-303 (RW) Unified AP 1 AP-220-MNT-W1W Mount Basic White Kit 1 Aruba LIC-AP Controller per AP Capacity License E-LTU 1 (JW472AAE)	JZ320A	HPE/Aruba	Asia	2	4.239.600	8.479.200		Đợt 2
6	Conference Area Wireless Aruba AP-345 (RW) Unified AP 1 AP-220-MNT-W1W Mount Basic White Kit 1 Aruba LIC-AP Controller per AP Capacity License E-LTU 1 (JW472AAE)	JZ031A	HPE/Aruba	Asia	1	15.795.600	15.795.600		Đợt 2
7	License for Aps Aruba LIC-AP Controller per AP Capacity License E-LTU				225			Đã bao gồm trong tổng License của Controller	
C	NETWORKING MLM (GIAI ĐOẠN II)						3.897.727.200		
I	GPNS Switch Infrastructure								
1	Access Switch 24G PoE+ 4SFP+ Switch Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch	JL255A	HPE/Aruba	Asia	1	29.427.600	29.427.600	Nguồn POE: 24 port (370W); 48 Port (740W) Kết nối Stack	Đợt 2

STT	Hạng mục	Mã sản phẩm	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Ghi chú	Tiến độ giao hàng
	48G PoE+ 4SFP+ Switch Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ 740W Switch	JL558A	HPE/Aruba	Asia	15	54.627.600	819.414.000	Nguồn POE: 24 port (370W), 48 Port (740W) Kết nối Stack	Đợt 2
2	DAC 10G 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable Aruba 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable	J9283D	HPE/Aruba	Asia	14	909.600	12.734.400		Đợt 2
3	SFP+ 10G 10G SFP+ LC SR 300m MMF Transceiver Aruba 10G SFP+ LC SR 300m OM3 MMF Transceiver	J9150D	HPE/Aruba	Asia	28	5.896.800	165.110.400		Đợt 2
II Engineer Switch Infrastructure									
1	Access Switch 24G PoE+ 4SFP+ Switch Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch	JL255A	HPE/Aruba	Asia	7	29.427.600	205.993.200	Nguồn POE: 24 port (370W), 48 Port (740W) Kết nối Stack	Đợt 1
	48G PoE+ 4SFP+ Switch				0				
2	DAC 10G 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable				0				Đợt 1
3	SFP+ 10G 10G SFP+ LC SR 300m MMF Transceiver Aruba 10G SFP+ LC SR 300m OM3 MMF Transceiver	J9150D	HPE/Aruba	Asia	28	5.896.800	165.110.400		Đợt 1
III Wireless Infrastructure									
1	Guest Room Wireless Aruba AP-303H (RW) Unified AP	JY678A	HPE/Aruba	Asia	392	4.802.400	1.882.540.800	AP will be connected to TV and Telephone (POE)	Đợt 2
2	Cable for Guest Room Wireless AP-CBL-ETH10 10-pk Short Ethernet Cable	JW072A	HPE/Aruba	Asia	40	618.000	24.720.000	Phụ kiện pack 10 sợi cáp cho Guestroom AP	Đợt 2
								Networking MLM (Giải đoạn II)	
3	Guest Corridor Wireless Aruba AP-303 (RW) Unified AP 1 AP-220-MNT-W1W Mount Basic White Kit 1 Aruba LIC-AP Controller per AP Capacity License E-LTU 1 (JW472AAE)	JZ320A	HPE/Aruba	Asia	65	4.239.600	275.574.000		Đợt 2
	Public Area Wireless Aruba AP-305 802.11n/ac 2x2:2:3x3:3 MU-MIMO Dual Radio Integrated Antenna AP 1 AP-220-MNT-W1W Flat Surface Wall/Ceiling White AP Basic Flat Surface Mount Kit 1 Aruba LIC-AP Controller per AP Capacity License E-LTU 1 (JW472AAE)	JX936A	HPE/Aruba	Asia	23	6.279.600	144.430.800		Đợt 2

STT	Hạng mục	Mã sản phẩm	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Ghi chú	Tiền độ giao hàng
5	BOH Wireless Aruba AP-303 (RW) Unified AP 1 AP-220-MNT-W1W Mount Basic White Kit 1 Aruba LIC-AP Controller per AP Capacity License E-LTU 1 (JW472AAE)	JZ320A	HP/E/Aruba	Asia	5	4.239.600	21.198.000		Dợt 2
6	Elevator Wireless Ap1 Aruba AP-367 (RW) Outdoor AP 1 AP-270-MNT-H1 AP-270 Series Outdoor AP Hanging or Tilt Install Mount Kit 1 PD-9001GO-INTEL 30W 802.3at PoE+ 10/100/1000 Outdoor Surge Prot Intl Power Cord Injector 1 PC-AC-EC Continental European/Schuko AC Power Cord 1 Aruba LIC-AP Controller per AP Capacity License E-LTU 1 (JW472AAE)	JX973A	HP/E/Aruba	Asia	4	19.894.800	79.579.200	Không dây	Dợt 1
	Ap2 Aruba LAP-304 (RW) 802.11n/ac Dual 2x2:2/3x3:3 MU-MIMO Radio Antenna Connectors Instant AP 1 AP-MNT-W4 White/Low Profile Basic AP Flat Surface Mount Kit 1 AP-ANT-38 Dual Band 60x60deg 8dBi +/- 45 and V Pol 3 Element MIMO 3xRPSMA Pigtail Antenna 1 AP-ANT-MNT-3 AP-ANT-254/28/35A/38 Azimuth and Elevation Adjustable Mount Kit 1 12V/48W AC/DC power adapter with 2.1/5.5mm connector 1 PC-AC-EC Continental European/Schuko AC Power Cord 1 Aruba LIC-AP Controller per AP Capacity License E-LTU 1 (JW472AAE)	JX939A	HP/E/Aruba	Asia	4	11.986.800	47.947.200		Dợt 1
	Ap3 Aruba AP-303H (RW) Unified AP 1 AP-303H-MNTU Wall-box mount kit (USB) 1 48V/50W AC/DC power adapter with 1.35/3.5mm connector 1 PC-AC-EC Continental European/Schuko AC Power Cord 1 Aruba LIC-AP Controller per AP Capacity License E-LTU 1 (JW472AAE)	JY678A	HP/E/Aruba	Asia	4	5.986.800	23.947.200		Dợt 1
7	License for Aps Aruba LIC-AP Controller per AP Capacity License E-LTU				497			Đã bao gồm trong tổng License của Controller	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

STT	Hàng mục	Mã sản phẩm	Hàng sản xuất	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Chú chú	Tiền độ giao hàng
D	Warranty								
1	3 years warranty and technical support for Core Switch							Bảo hành trọn đời sản phẩm đã bao gồm chi phí	
2	3 years warranty and technical support for Wireless Controller Aruba 3Y FC NBD Exch HW7240XM Cntrl SVC [for JW783A] Aruba 3Y FC NBD Exch PSU-350-AC SVC [for JW657A] H6SC9E			Asia	2	106,806,000	213,612,000	Gói 3 năm bảo hành phần cứng	
E	Spare List								
1	24G PoE+ 4SFP+ Switch Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch	JL255A	HP/Aruba	Asia	2	29,427,600	58,855,200		Dợt 2
2	48G PoE+ 4SFP+ Switch Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ 740W Switch	JL558A	HP/Aruba	Asia	2	54,627,600	109,255,200		Dợt 2
3	10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable Aruba 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable	J9283D	HP/Aruba	Asia	6	909,600	5,457,600		Dợt 2
4	Guest Room Wireless Aruba AP-303H (RW) Unified AP	JY678A	HP/Aruba	Asia	5	3,987,600	19,938,000		Dợt 2
5	Guest Corridor Wireless Aruba AP-303 (RW) Unified AP 1 AP-220-MNT-W4 W Mount Basic White Kit 1	JZ320A	HP/Aruba	Asia	5	3,424,800	17,124,000		Dợt 2
6	BOH Wireless Aruba AP-303 (RW) Unified AP 1 AP-220-MNT-W1 W Mount Basic White Kit 1	JZ320A	HP/Aruba	Asia	5	3,424,800	17,124,000		Dợt 2
7	Conference Area Wireless Aruba AP-345 (RW) Unified AP 1 AP-220-MNT-W1 W Mount Basic White Kit 1	JZ031A	HP/Aruba	Asia	5	14,980,800	74,904,000		Dợt 2
	Tổng giá trị trước thuế						15,339,052,800		

PHỤ LỤC 01.2: BẢNG GIÁ TRỊ RACK, PHỤ KIỆN VÀ THI CÔNG
(Kèm theo Phụ lục 01 - Bảng giá trị Hợp đồng số: 484/2021/HĐ/EC-INNOTE)

STT	Hàng mục	Mã sản phẩm	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Ghi chú	Đơn vị
A	ACCESSORY CY						4.082.856.272		
1	Rack								
	RACK 42U 800x1000, Accessory	AMR42-8100	AMTEC	Việt Nam	6	54.791.000	328.746.000		Đợt 1
	AMTEC RACK Cabinet 42U 800 x 1000								
	AMTEC ROYAL-DC DATACENTER	AMDC42-	AMTEC	Việt Nam	18	71.060.000	1.279.080.000		Đợt 1
	CABINET 42U 600x800 (27U+15U)	680-27U15U							
2	Path Panel								
	Patch Panel 24, Accessory	1. AX106504-AP + 24.	Belden	China/Denmark	20	8.482.320	169.646.400		Đợt 1
	24 port, 1U, (Empty) + 24. Belden CAT6+ KeyConnect Modular Jack, RJ45, Blue								
	Patch Panel 48, Accessory	1. AX106505-AP + 48.	Belden	China/Denmark	35	15.334.000	536.690.000		Đợt 1
	48 port, 2U, (Empty) + 48. Belden CAT6+ KeyConnect Modular Jack, RJ45, Blue								
	Cab Mgmt, Accessory	VRMH01-1F	Vietrack	China	59	897.600	52.958.400		Đợt 1
	Horizontal Cable Management 1U, Finger Duct, Black								
	Patch Cord, Accessory	C6P9106003M	Belden	China	2.160	317.900	686.664.000		Đợt 1
	Belden CAT6 Patch Cord, Nonbonded-pair, 4-pair, 24AWG Stranded, Unshielded, PVC, 3M								
3	Fiber Accessory								
	ODF 12, Accessory	AP100041	Belden	China	18	8.377.600	150.796.800		Đợt 1
	Belden FX (1U) Rack-mount Patch Panel, Including								
	ODF 48, Accessory	AP100068	Belden	China	7	11.668.800	81.681.600		Đợt 1
	Belden FX (2U) Rack-mount Patch Panel, Including 2 x 24F splice trays								
	Adapters Strip, 6 Port SC Duplex (12F) MM, Accessory	AP100098	Belden	China	48	2.423.520	116.328.960		Đợt 1
	Belden Multi Mode Adapters Strip, 6 Port SC Duplex (12F)								

STT	Hạng mục	Mã sản phẩm	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Ghi chú	Tiến độ giao hàng
	Fiber Patch Cord LC/SC OM3, Accessory Belden Fiber Patch Cord LC/SC duplex 2.0mm, Riser, OM3, 2M	PF3LDSD002MR2XA	Belden	China	144	1.705.440	245.583.360		Đợt 1
	Pigtail SC OM3 Simplex, Accessory Belden FX Field-Termination Pigtails, OM3, SC Simplex, Tight Buffer 900um, open- Ended, 2M.	TF3SC900PS01	Belden	China	288	372.504	107.281.152		Đợt 1
4	PDU								
	PDU 24, Accessory Easy PDU,Basic,ZeroU,16A,230V,(20)C13 & (4)C19, IEC309	EPDU1116B	APC	China	12	10.958.200	131.498.400		Đợt 1
	PDU 8 Easy PDU, Basic, 1U, 16A, 230V, (8)C13	EPDU1016B	APC	China	54	3.627.800	195.901.200		Đợt 1
B	ACCESSORY MEA						647.269.832		
1	Rack								
	RACK 42U 800x1000		AMTEC	Việt Nam					
	AMTEC ROYAL-DC DATACENTER, ACCESSORY CABINET 42U 600x800 (27U+15U)	AMDC42- 680-27U15U	AMTEC	Việt Nam	3	71.060.000	213.180.000		Đợt 1
2	Path Panel								
	Patch Panel 24, Accessory 1. Belden KeyConnect Shielded Patch Panel, 24 port, 1U, (Empty) + 24. Belden CAT6+ KeyConnect Modular Jack, RJ45, Blue	1. AX106504-AP + 24. AX101326	Belden	China/ Denmark	3	8.482.320	25.446.960		Đợt 1
	Patch Panel 48, Accessory 1. Belden KeyConnect Shielded Patch Panel, 48 port, 2U, (Empty) + 48. Belden CAT6+ KeyConnect Modular Jack, RJ45, Blue	1. AX106505-AP + 48. AX101326	Belden	China/ Denmark	8	15.334.000	122.672.000		Đợt 1
	Cab Mgmt, Accessory Horizontal Cable Management 1U, Finger Duct, Black	VRMH01-1F	Vietrack hoặc tương đương	China	11	897.600	9.873.600		Đợt 1
	Patch Cord, Accessory Belden CAT6 Patch Cord, Nonbonded-pair ,4-pair , 24AWG Stranded, Unshielded, PVC, 3M	C6P9106003M	Belden	China	456	317.900	144.962.400		Đợt 1
3	Fiber Accessory								

STT	Hạng mục	Mã sản phẩm	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Ghi chú	Tiến độ giao hàng
	ODF 12, Accessory Belden FX (1U) Rack-mount Patch Panel, Including	AP100041	Belden	China	3	8.377.600	25.132.800		Đợt 1
	ODF 48				-		0		Đợt 1
	Adapters Strip, 6 Port SC Duplex (12F) MM, Accessory Belden Multi Mode Adapters Strip, 6 Port SC Duplex (12F)	AP100098	Belden	China	6	2.423.520	14.541.120		Đợt 1
	Fiber Patch Cord LC/SC OM3, Accessory Belden Fiber Patch Cord LC/SC duplex 2.0mm, Riser, OM3, 2M	PF3LDSD002MR2XA	Belden	China	24	1.705.440	40.930.560		Đợt 1
	Pigtail SC OM3 Simplex, Accessory Belden FX Field-Termination Pigtails, OM3, SC Simplex, Tight Buffer 900um, open-Ended, 2M.	TF3SC900PS01	Belden	China	48	372.504	17.880.192		Đợt 1
4	PDU								
	PDU 8, Accessory Easy PDU, Basic, 1U, 16A, 230V, (8)C13	EPDU1016B	APC	China	9	3.627.800	32.650.200		Đợt 1
C	ACCESSORY MLM						1.411.839.528		
1	Rack								
	RACK 42U 800x1000		AMTEC	Việt Nam			0		Đợt 1
	AMTEC ROYAL-DC DATACENTER, ACCESSORY CABINET 42U 600x800 (27U+15U)	AMDC42-680-27U15U	AMTEC	Việt Nam	7	71.060.000	497.420.000		Đợt 1
2	Path Panel								
	Patch Panel 24, Accessory 1. Belden KeyConnect Shielded Patch Panel, 24 port, 1U, (Empty) + 24. Belden CAT6+ KeyConnect Modular Jack, RJ45, Blue	1. AX106504-AP + 24. AX101326	Belden	China/ Denmark	8	8.482.320	67.858.560		Đợt 1
	Patch Panel 48, Accessory 1. Belden KeyConnect Shielded Patch Panel, 48 port, 2U, (Empty) + 48. Belden CAT6+ KeyConnect Modular Jack, RJ45, Blue	1. AX106505-AP + 48. AX101326	Belden	China/ Denmark	15	15.334.000	230.010.000		Đợt 1
	Cab Mgmt, Accessory Horizontal Cable Management 1U, Finger Duct, Black	VRMH01-1F	Vietrack hoặc tương đương	China	23	897.600	20.644.800		Đợt 1

Tên

X

th

STT	Hạng mục	Mã sản phẩm	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Ghi chú	Tiến độ giao hàng
	Patch Cord, Accessory Belden CAT6 Patch Cord, Nonbonded-pair, 4-pair, 24AWG Stranded, Unshielded, PVC, 3M	C6P9106003M	Belden	China	912	317.900	289.924.800		Đợt 1
3	Fiber Accessory								
	ODF 12, Accessory Belden FX (1U) Rack-mount Patch Panel, Including ODF 48	AP100041	Belden	China	7	8.377.600	58.643.200		Đợt 1
	Adapters Strip, 6 Port SC Duplex (12F) MM, Accessory Belden Multi Mode Adapters Strip, 6 Port SC Duplex (12F)	AP100098	Belden	China	14	2.423.520	33.929.280		Đợt 1
	Fiber Patch Cord LC/SC OM3, Accessory Belden Fiber Patch Cord LC/SC duplex 2.0mm, Riser, OM3, 2M	PF3LDS002MR2XA	Belden	China	56	1.705.440	95.504.640		Đợt 1
	Pigtail SC OM3 Simplex, Accessory Belden FX Field-Termination Pigtails, OM3, SC Simplex, Tight Buffer 900um, open-ended, 2M.	TF3SC900PS01	Belden	China	112	372.504	41.720.448		Đợt 1
4	PDU								
	PDU 8, Accessory Easy PDU, Basic, 1U, 16A, 230V, (8)C13	EPDU1016B	APC	China	21	3.627.800	76.183.800		Đợt 1
D	Thi công, lắp đặt và chạy thử						2.124.866.900		
1	Thi công giai đoạn 1							Kiểm tra cáp bằng máy Fluke	
	Physical Installation				1,00	161.500.000	161.500.000		
	Test & Commission				1,00	370.500.000	370.500.000		
	Lắp đặt tủ rack				24,00	2.850.000	68.400.000		
	Lắp đặt thanh quản lý cáp				59,00	95.000	5.605.000		
	Vật tư phụ thi công cáp quang (băng keo, dây rút, dây velcro, vòng số,)				1,00	37.050.000	37.050.000		
	Phí hàn cáp quang + Test report				448,00	437.000	195.776.000		
	Phí thi công lắp ODF, đầu cáp nhảy quang, label				1,00	86.450.000	86.450.000		
	Label cáp quang bằng máy in nhiệt Brother				1,00	37.050.000	37.050.000		
	Vật tư phụ thi công đầu tủ (băng keo, dây rút, dây velcro, vòng số, ốc lắp TB,)				2.160,00	11.400	24.624.000		

STT	Hạng mục	Mã sản phẩm	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Ghi chú	Tiến độ giao hàng
	Thi công số vòng số, đầu nối cáp vào patch panel				2.160,00	114.000	246.240.000		
	Test cáp từ Patch panel đến outlet, xác định lại số, dán Label cáp cho patch panel, (test thông cáp)				2.160,00	76.000	164.160.000		
	Label cáp patch core bằng máy in nhiệt Brother				2.160,00	38.000	82.080.000		
	Kéo và đầu nối dây nguồn từ tủ UPS đến tủ DP phạm vi trong phòng trung tâm				1,00	6.422.000	6.422.000	Nhân công, không bao gồm phụ kiện	
	Kéo và đầu nối dây nguồn từ tủ DP đến tủ Rack phạm vi trong phòng trung tâm				1,00	6.422.000	6.422.000	Nhân công, không bao gồm phụ kiện	
2	Thi công giai đoạn 2							Kiểm tra cáp bằng máy Fluke	
	Physical Installation				1,00	75.739.700	75.739.700		
	Test & Commission				1,00	77.900.000	77.900.000		
	Lắp đặt tủ rack				9,00	2.850.000	25.650.000		
	Lắp đặt thanh quản lý cáp				39,00	95.000	3.705.000		
	Vật tư phụ thi công cáp quang (băng keo, dây rút, dây velcro, vòng số,)				1,00	19.950.000	19.950.000		
	Phí thi công lắp ODF, đầu cáp nhảy quang, label				1,00	46.550.000	46.550.000		
	Label cáp quang bằng máy in nhiệt Brother				1,00	19.950.000	19.950.000		
	Vật tư phụ thi công đầu tủ (băng keo, dây rút, dây velcro, vòng số, ốc lắp TB.....)				1.488,00	11.400	16.963.200		
	Thi công số vòng số, đầu nối cáp vào patch panel				1.488,00	114.000	169.632.000		
	Test cáp từ Patch panel đến outlet, xác định lại số, dán Label cáp cho patch panel, (test thông cáp)				1.488,00	76.000	113.088.000		
	Label cáp patch core bằng máy in nhiệt Brother				1.488,00	38.000	56.544.000		
	Kéo và đầu nối dây nguồn từ tủ UPS đến tủ DP phạm vi trong phòng trung tâm				1,00	3.458.000	3.458.000	Nhân công, không bao gồm phụ kiện	
	Kéo và đầu nối dây nguồn từ tủ DP đến tủ Rack phạm vi trong phòng trung tâm				1,00	3.458.000	3.458.000	Nhân công, không bao gồm phụ kiện	
	Tổng giá trị trước thuế						8.266.832.532		

Thư

BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG¹

Số: [--]²

_____, ngày ____ tháng ____ năm ____

Kính gửi: _____ *[Ghi tên Bên nhận bảo lãnh]*

Xét rằng, Công ty ____ *[ghi tên Bên nhận bảo lãnh]*, trụ sở tại ____ *[ghi địa chỉ Bên nhận bảo lãnh]* (sau đây gọi là “**Bên nhận bảo lãnh**”) và Công ty ____ *[ghi tên Bên được bảo lãnh]*, trụ sở tại ____ *[ghi địa chỉ Bên được bảo lãnh]* (sau đây gọi là “**Bên được bảo lãnh**”) đã ký kết Hợp đồng *[ghi tên hợp đồng]* số ____ *[ghi số hợp đồng]* đề ngày ____ *[ghi ngày ký hợp đồng]* về việc thi công xây dựng gói thầu/hạng mục ____ *[ghi tên gói thầu/hạng mục]* (sau đây gọi là “**Hợp Đồng**”).

Xét rằng, theo quy định của Hợp Đồng, Bên được bảo lãnh phải nộp cho Bên nhận bảo lãnh một bảo lãnh của một ngân hàng để bảo đảm cho việc tuân thủ và thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm của Bên được bảo lãnh được quy định trong Hợp Đồng.

Xét rằng, chúng tôi, ____ *[Ghi tên của ngân hàng]* có trụ sở đăng ký tại ____ *[Ghi địa chỉ của ngân hàng]* (sau đây gọi là “**Ngân Hàng**”), theo yêu cầu của Bên được bảo lãnh đã đồng ý phát hành Bảo Lãnh Thực Hiện Hợp Đồng này để đảm bảo cho việc tuân thủ và thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm của Bên được bảo lãnh được quy định trong Hợp Đồng.

Do đó, Ngân Hàng tại đây cam kết rằng Ngân Hàng là bên bảo lãnh cho Bên được bảo lãnh và chịu trách nhiệm, thay mặt Bên được bảo lãnh, thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho Bên nhận bảo lãnh khoản tiền với tổng giá trị là *[Ghi số tiền bảo lãnh]* (“**Số Tiền Bảo Lãnh**”). Ngân Hàng cam kết trả cho Bên nhận bảo lãnh toàn bộ hoặc bất kỳ khoản tiền nào trong giới hạn Số Tiền Bảo Lãnh ngay khi nhận được yêu cầu thanh toán bằng văn bản đầu tiên của Bên nhận bảo lãnh thông báo việc Bên được bảo lãnh vi phạm Hợp Đồng, trong thời hạn hiệu lực của Bảo Lãnh Thực Hiện Hợp Đồng này, mà không có bất kỳ tranh cãi, lý luận, hay yêu cầu nào về bất kỳ khoản tiền phải thanh toán nào trong giới hạn *[Ghi số tiền bảo lãnh]*

Ngân Hàng, tại đây đồng ý và xác nhận rằng, các sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh đối với bất kỳ điều khoản, điều kiện nào của Hợp Đồng được ký giữa Bên nhận bảo lãnh và Bên được bảo lãnh sẽ không làm thay đổi bất kỳ nghĩa vụ nào của Ngân Hàng theo Bảo Lãnh Thực Hiện Hợp Đồng này.

¹ Áp dụng trong trường hợp biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng là thư bảo lãnh của ngân hàng.

² Theo quy định của Thông tư 07/2015 của NHNN thì Thư bảo lãnh phải có số hiệu.

³ Theo quy định tại Thông tư 07/2015/TT-NHNN (có hiệu lực từ ngày 09/8/2015) thay thế TT28/2012/TT-NHNN thì thẩm quyền ký bảo lãnh là người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Bảo Lãnh Thực Hiện Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày phát hành cho đến hết ngày ____ tháng ____ năm ____, (**"Ngày Hết Hiệu Lực"**).

Ngân Hàng xác nhận đã được thông báo rằng, Bên được bảo lãnh có trách nhiệm yêu cầu Ngân Hàng thực hiện việc gia hạn thời gian hiệu lực của Bảo Lãnh Thực Hiện Hợp Đồng này nếu văn bản xác nhận việc Bên được bảo lãnh đã hoàn thành nghĩa vụ theo Hợp Đồng không được Bên nhận bảo lãnh ban hành 07 ngày trước Ngày Hết Hiệu Lực. Ngân Hàng cam kết thanh toán cho Bên nhận bảo lãnh toàn bộ Số Tiền Bảo Lãnh khi Ngân Hàng nhận được yêu cầu thanh toán bằng văn bản của Bên nhận bảo lãnh, trong thời hạn trước 15 giờ 00 phút Ngày Hết Hiệu Lực, nêu rằng văn bản xác nhận việc Bên được bảo lãnh hoàn thành nghĩa vụ theo Hợp Đồng đã không được Bên nhận bảo lãnh ban hành và Bảo Lãnh Thực Hiện Hợp Đồng này chưa được gia hạn.

Bảo Lãnh Thực Hiện Hợp Đồng này được phát hành thành 01 bản gốc và được điều chỉnh theo luật pháp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Mọi tranh chấp liên quan đến Bảo Lãnh Thực Hiện Hợp Đồng này sẽ do Tòa án có thẩm quyền giải quyết.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGÂN HÀNG³

NGÂN HÀNG
Số:/CV-.....

Hà Nội, ngày....tháng....năm.....

THƯ BẢO LÃNH THANH TOÁN
Số:

Kính gửi:

Địa chỉ:

Căn cứ các điều khoản, điều kiện của Hợp đồng ngày (sau đây gọi là "**Hợp đồng**") giữa (ghi tên Bên nhận bảo lãnh) (sau đây gọi là "**Bên Bán**") và (ghi tên đăng ký của Bên được bảo lãnh) có trụ sở đăng ký tại (sau đây gọi là "**Bên Mua**").

Theo đề nghị của, Chúng tôi - Ngân hàng – Chi nhánh có trụ sở đăng ký tại (sau đây gọi là "**Ngân hàng**") đồng ý cấp cho Bên Mua Thư bảo lãnh này và cam kết sẽ trả cho Bên Bán một khoản tiền tối đa là: VND bằng chữ: sau khi nhận được:

(i) Yêu cầu đòi tiền bằng văn bản của Bên Bán (do người đại diện có thẩm quyền ký), trong đó ghi rõ nghĩa vụ mà Bên Mua đã không thực hiện đúng theo qui định về tiến độ thanh toán trong Hợp đồng;

(ii) Bản gốc Thư bảo lãnh này;

(iii) Tài liệu chứng minh Bên Mua vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo Hợp đồng: Biên bản bàn giao đầy đủ hồ sơ thanh toán theo quy định tại Điều khoản thanh toán của Hợp đồng số ngày có xác nhận của người được ủy quyền của Bên mua và người được ủy quyền của Bên Bán (01 bản gốc).

Thư bảo lãnh này có hiệu lực ngày kể từ ngày Ngân hàng cấp chứng thư bảo lãnh thanh toán.

Trách nhiệm của Ngân hàng theo Thư bảo lãnh này chỉ giới hạn tối đa trong số tiền VND và trách nhiệm này sẽ giảm dần tương ứng với trách nhiệm của Bên Mua đã thực hiện và bảo lãnh Ngân hàng đã được thực hiện (nếu có).

Mọi yêu cầu thanh toán của Bên Bán liên quan đến Thư bảo lãnh này phải được gửi đến trụ sở của Ngân hàng trong thời gian Thư bảo lãnh còn hiệu lực và trong thời gian làm việc của Ngân hàng.

Thư bảo lãnh này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp liên quan đến Thư bảo lãnh này sẽ được đưa ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết.

Thư bảo lãnh này được lập thành 01 bản duy nhất và không có giá trị chuyển nhượng. Mọi yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh phải xuất trình được bản gốc Thư bảo lãnh này.

ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

